

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
8476/2540

พนักงานอัยการ สำนักงาน อัยการ
สูงสุด

โจทก์

บริษัท สห จักร ยาน ไทย อุตสาหกรรม
จำกัด กับพวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 91, มาตรา 265, มาตรา 268

พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 27

ความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27 ได้แยกการกระทำผิดไว้หลายอย่าง แต่ละอย่างเป็นความผิด อยู่ในตัวเองไม่เกี่ยวข้องกัน ตามคำฟ้องและทางพิจารณา ปรากฏว่าเป็นความผิดฐานหลักเลี่ยงค่าภาษีอากรคือของที่นำเข้ามาเป็นของที่ต้องเสียภาษีมิได้ลักลอบนำเข้าแต่เป็นการนำมาผ่านศุลกากรโดยสำแดงรายการสินค้าว่าเป็น ซีลวดรถจักรยาน ไม่มีเครื่องหมายการค้า อันเป็นความเท็จซึ่งความจริงสินค้านี้ดังกล่าวนำเข้าเป็นซีลวดรถจักรยานยนต์เพื่อให้เสียค่าภาษีน้อยกว่าที่จะพึงต้องเสียโดยมีเจตนาจะหลักเลี่ยงค่าภาษี กรณีจึงมีความผิดตามมาตรา 27 การที่จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ลงลายมือชื่อ ในฐานะผู้นำเข้าในใบขนสินค้าขาเข้า และแบบแสดงรายการการค้าโดยรู้เห็นให้พนักงานออกของหรือชิปปิ้งนำต้นฉบับใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้าดังกล่าวซึ่งได้มีการลบคำว่า "NOBRAND" ออก และเติมเครื่องหมายการค้ารูปดาวห้าแฉกไปยื่นต่อ ก. นายตรวจศุลกากร ให้ตรวจปล่อยสินค้าซีลวดและ ก. ได้ตรวจปล่อยสินค้านี้ดังกล่าวไป จึง

เป็นการร่วมกันใช้ เอกสารราชการปลอมในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ ก. และกรมศุลกากร การใช้เอกสารราชการปลอมดังกล่าวเป็นการ กระทำความผิดต่างฐานกันกับความผิดฐานหลีกเลี่ยงค่าภาษีอากร แม้มีความมุ่งหมายในการกระทำเป็นอย่างเดียวกัน แต่ก็เป็นการกระทำต่างวาระกัน และในแต่ละวาระก็เป็นความผิดสำเร็จแล้ว จึงเป็นการกระทำการอันเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27 พระราชบัญญัติให้บำเหน็จในการปราบปรามผู้กระทำความผิด พ.ศ. 2489 มาตรา 4, 5, 6, 7, 8, 9 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264, 265, 268, 32, 33, 83, 91 และสิ่งริบของกลาง รวมทั้งส่งจ่าย เงินสินบนและเงินรางวัลในการจับแก้ผู้นำจับและผู้จับ และนับโทษ จำเลยที่ 2 และที่ 3 ต่อจากโจทก์ในคดีอาญาหมายเลขดำที่ 5340/2532 ของศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธ แต่จำเลยที่ 2 และที่ 3 รับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยที่ 2 และที่ 3 ในคดีที่โจทก์ขอให้นับโทษต่อ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27 ประกอบด้วยประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 ให้ปรับจำเลยทั้งสามเป็นเงินสี่เท่าของราคาสินค้าที่รวมอากรแล้วเป็นเงิน 2,510,978.92 บาท และจำเลยที่ 1 และที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 วรรคแรก ประกอบด้วยมาตรา 265, 83 อีกกระทงหนึ่ง ปรับจำเลยที่ 1 จำนวน 10,000 บาท จำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 2 ปี ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 3 ในข้อหาปลอมและใช้เอกสารราชการปลอม หากจำเลยทั้งสามไม่ชำระค่าปรับให้บังคับ

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 โดยให้กักขังจำเลยที่ 2 และที่ 3 แทนค่าปรับมีกำหนด 2 ปี ริมของกลาง ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันจ่ายเงินสินบนร้อยละสามสิบและเงินรางวัลร้อยละยี่สิบห้าของเงินที่ได้จากการขายของกลาง หากไม่อาจขายได้ให้จ่ายจากเงินค่าปรับที่ได้ชำระต่อศาลแก่ผู้นำจับและเจ้าพนักงานผู้จับตามพระราชบัญญัติให้บำเหน็จในการปราบปรามผู้กระทำความผิด พ.ศ. 2489 มาตรา 5, 8 ส่วนที่โจทก์ ขอให้นับโทษจำเลยที่ 2 และที่ 3 ต่อจากโทษในคดีอาญาหมายเลขดำ ที่ 9683/2532 ของศาลชั้นต้นนั้น เนื่องจากคดีดังกล่าวศาลมิได้พิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยที่ 2 และที่ 3 จึงไม่อาจนับโทษต่อให้ได้ ให้ยกคำขอส่วนนี้

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งลงชื่อในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่าเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2527 จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการจำเลยที่ 1 นำสินค้าจำพวกซี่ลวดที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่นเข้ามาในราชอาณาจักร โดยมอบหมายให้จำเลยที่ 3 พนักงานออกของชิปปิ้งดำเนินการออกของแทน จำเลยที่ 3 ได้ยื่นใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้า เลขที่ 057-61533ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ สำแดงรายการสินค้าว่าเป็นซี่ลวดและหัวซี่ลวด(SPOKES & NIPPLES) รถจักรยาน ต่อมาภายหลังมีการเติมเครื่องหมายการค้ารูปดาวห้าแฉก ลงในต้นฉบับใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้าที่ยื่นไว้นั้น และเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2527 พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจปล่อยสินค้าซี่ลวดดังกล่าวออกจากกรมศุลกากร โดยบรรทุกรถยนต์บรรทุกหมายเลขทะเบียน 82-9962กรุงเทพมหานคร

และถูกเจ้าพนักงานจับพร้อมยึดสินค้าที่ลวดเป็นของกลางจากการตรวจสอบปรากฏว่าคู่ฉบับใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้า เลขที่ 057-61533 ไม่มีเครื่องหมายการค้ารูปดาวห้าแฉกแต่มีคำว่า "NO BRAND" ซึ่งหมายถึงไม่มีเครื่องหมายการค้าคดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 2 ข้อแรกว่าจำเลยที่ 2 กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27 หรือไม่ ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงได้ว่า จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 นำสินค้าที่ลวดของกลางเข้ามาในราชอาณาจักรตามใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้าอันเป็นสินค้าที่ลวดใช้ประกอบรถจักรยานยนต์จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ประกอบธุรกิจผลิตรถจักรยานมานานหลายปี ได้มอบให้จำเลยที่ 3 ซึ่งเป็นพนักงานออกของหรือชิปปิงดำเนินการออกของโดยยื่นใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้า จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ย่อมทราบดีว่าสินค้าที่นำเข้ามาอันเป็นสินค้าที่ลวดรถจักรยานยนต์ ซึ่งมีอัตราค่าไ้มตราฐานร้อยละ 26 การที่จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 จงใจสำแดงในใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้าอันเป็นเท็จว่าเป็นสินค้าที่ลวดรถจักรยาน ซึ่งมีอัตราค่าไ้มตราฐานร้อยละ 11 ดังนั้น อัตราค่าภาษีสินค้าที่ลวดรถจักรยานยนต์จะสูงกว่าอัตราค่าภาษีสินค้าที่ลวดรถจักรยาน และราคาของสินค้าที่ลวดรถจักรยานยนต์ก็สูงกว่าราคาสินค้าที่ลวดรถจักรยานด้วย ทั้งนี้เพื่อที่จะชักจูงใจให้พนักงานเจ้าหน้าที่หลงผิดในอัตราค่าไ้มตราฐานตามที่สำแดงไว้ กรณีจึงเป็นการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีศุลกากรโดยเจตนาจะฉ้อค่าภาษีของรัฐ เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากรพ.ศ. 2469 มาตรา 27

ที่จำเลยที่ 2 ฎีกาว่า การที่จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ให้จำเลยที่ 3 ดำเนินการออกของแทน โดยยื่นใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและเรียกเก็บภาษีแล้วจึงส่งมอบให้นำของออกไปกรณีมิใช่ไม่ยื่นใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้าให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรียกเก็บภาษีก่อนตรวจปล่อย จึงไม่เข้าข่ายที่จะถือเป็นความผิด

ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27 นั้น เห็นว่า ความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27 ได้แยกการกระทำความผิดไว้หลายอย่าง แต่ละอย่างเป็นความผิดอยู่ในตัวเอง ไม่เกี่ยวข้องกัน ตามคำฟ้องและทางพิจารณาปรากฏว่า เป็นความผิดฐานหลีกเลี่ยงค่าภาษีอากร คือของที่นำเข้ามาเป็นของที่ต้องเสียภาษีมิได้ลักลอบนำเข้า แต่เป็นการนำมาผ่านศุลกากรโดยสำแดงรายการสินค้าว่าเป็นซีลวอร์ดจักรยาน ไม่มีเครื่องหมายการค้าอันเป็นความเท็จ ซึ่งความจริงสินค้านี้ดังกล่าวเป็นซีลวอร์ดจักรยานยนต์เพื่อให้เสียค่าภาษีน้อยกว่าที่จะพึงต้องเสียโดยมีเจตนาจะหลีกเลี่ยงค่าภาษี กรณีจึงมีความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27

ที่จำเลยที่ 2 ฎีกาข้อต่อมาว่า จำเลยที่ 2 ไม่มีความผิดฐานปลอมเอกสารราชการหรือใช้เอกสารราชการปลอมซึ่งซ้ำซ้อนกับการปฏิบัติตามพิธีการศุลกากรเพื่อเสียภาษีนำเข้าของออกจากอารักขาของกรมศุลกากรนั้นเห็นว่า ศาลล่างทั้งสองพิพากษาว่าจำเลยที่ 2 ไม่มีความผิดฐานปลอมเอกสารราชการส่วนความผิดฐานใช้เอกสารราชการปลอมนั้น ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ลงลายมือชื่อในฐานะผู้นำเข้าในใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้าโดยรู้เห็นให้พนักงานออกของหรือชิปปิ้งนำต้นฉบับใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้าดังกล่าวซึ่งได้มีการลบคำว่า "NO BRAND" ออกและเติมเครื่องหมายการค้ารูปดาวห้าแฉกไปยื่นต่อนายโกวุฒิ สุรินทราบิรมุรณนายตรวจศุลกากร ให้ตรวจปล่อยสินค้าซีลวอร์ดและนายโกวุฒิได้ตรวจปล่อยสินค้านี้ดังกล่าวไป ตามบันทึกการตรวจปล่อยในสำเนาใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้า จึงเป็นการร่วมกันใช้เอกสารราชการปลอมในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่นายโกวุฒิ และกรมศุลกากร การใช้เอกสารราชการปลอมดังกล่าวเป็นการกระทำความผิดต่างฐานกันกับความผิดฐานหลีกเลี่ยงค่าภาษีอากรแม้มีความมุ่งหมายในการกระทำเป็นอย่างเดียวกัน แต่ก็เป็นการกระทำต่างวาระกันและในแต่ละวาระก็เป็นความผิดสำเร็จแล้ว จึงเป็นการ

กระทำการอันเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน และวินิจฉัยว่าจำเลยที่ 2 กระทำความผิดโดยเจตนา ก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐในการจัดเก็บภาษีอากร ที่ศาลอุทธรณ์ใช้ดุลพินิจไม่รอการลงโทษจำคุกให้แก่จำเลยที่ 2 นั้นเหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งรูปคดีแล้ว

พิพากษายืน

(สมพงษ์ สอนิเถร-สมภาพ โชติกวณิชย์-ไพโรจน์ คำอ่อน)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>